

<제11장 노동조합.제3절 노동조합의 기구>

I. 서설

- 노동조합의 기구란 노동조합의 목적을 달성하고 그 활동을 수행하기 위하여 조직된 내부 기관을 의미한다. 노동조합은 조직의 민주적 운영과 단결력 확보를 위해 의결기관(총회 및 대의원회)과 집행기관(임원)을 필수적으로 갖추어야 하며, 이에 관한 사항은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')과 노동조합 규약에 따라 규율된다.

II. 의결기관[노조법 제17조 제1항]

- 의결기관은 노동조합의 최고 의사를 결정하는 기관으로서, 모든 조합원의 의사를 반영하여 노동조합의 활동 방향과 주요 사항을 결정한다.

1. 총회

(1) 의의

- 총회는 노동조합의 최고 의결기관으로서, 모든 조합원으로 구성된다. 노동조합의 자주적·민주적 운영 원칙상 그 권한은 매우 중요하다.

(2) 의결 사항[노조법 제16조 제1항]

- 총회의 의결을 반드시 거쳐야 하는 사항은 다음과 같다. ① 규약의 제정과 변경에 관한 사항. ② 임원의 선거와 해임에 관한 사항. ③ 단체협약에 관한 사항. ④ 예산·결산에 관한 사항. ⑤ 기금의 설치·관리 또는 처분에 관한 사항. ⑥ 연합단체의 설립·가입 또는 탈퇴에 관한 사항. ⑦ 합병·분할 또는 해산에 관한 사항. ⑧ 조직형태의 변경에 관한 사항. ⑨ 기타 중요한 사항.

2. 대의원회

(1) 의의[노조법 제17조]

- 대의원회는 총회를 갈음하기 위하여 설치되는 기관으로서, 지부, 분회 등이 있는 노동조합에서 조합원의 직접·비밀·무기명 투표로 선출된 대의원으로 구성된다.

(2) 권한

- 대의원회는 총회의 권한을 대행할 수 있으나, 노조법 제16조 제2항(규약의 제정·변경, 임원의 해임, 합병·분할·해산 및 조직형태의 변경) 등 노동조합의 근본적 사항에 대한 권한은 대의원회에 위임할 수 없다.

III. 집행기관

1. 의의[노조법 제11조 제8호·제13호·제14호]

- 집행기관은 의결기관에서 결정된 사항을 실행하고, 노동조합의 일상적인 업무를 수행하는 기관이다. 주로 임원(위원장, 부위원장, 사무국장 등)이 집행기관을 구성하며, 규약에는 임원의 선출, 탄핵 등에 관한 사항이 명시되어야 한다.

2. 선임[노조법 제23조 제1항]

- 노동조합의 임원은 그 조합원 중에서 총회 또는 대의원회의 직접·비밀·무기명 투표에 의하여 선출되어야 한다.

3. 해임[제16조 제4항·제2항]

- 임원의 해임은 총회의 의결을 거쳐야 하며, 총회 의결은 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 한다.

4. 임기[노조법 제23조 제2항]

- 임원의 임기는 규약으로 정하되, 그 임기는 3년을 초과할 수 없다.

5. 권한

- 집행기관의 대표자인 위원장은 노동조합을 대표하고 조합의 업무를 총괄하며, 의결기관의 결정 사항을 책임지고 집행하는 권한을 가진다.

IV. 노조전임자와 근로시간면제제도

1. 서설[노조법 제24조, 제81조 제1항 제4호, 제24조의2]

- 노동조합의 활동 보장과 사용자의 부당 개입 방지를 위해 노조법 제24조는 근로시간면제제도를, 노조법 제24조의2는 근로시간면제심의위원회를 규정한다. 노조법 제81조 제1항 제4호는 사용자가 노동조합의 운영비 원조를 금지하는 부당노동행위를 규정하며, 이는 노조전임자에 대한 임금 지급 금지로 이어진다.

2. 노동조합의 전임자

(1) 의의

- 노동조합 전임자(노조전임자)란 근로계약상 본래의 업무를 중단하고 노동조합의 업무만을 전적으로 담당하는 자를 의미한다.

(2) 임금 지급 금지

- 노조전임자는 사용자로부터 어떠한 형태의 급여도 받아서는 안 된다. 이는 노동조합의 자주성을 확보하기 위한 핵심 규정이다.

3. 근로시간면제자

(1) 의의

- 근로시간면제자(타임오프 제도)란 근로계약상의 업무를 수행하면서도, 단체협약 또는 사용자의 동의에 따라 유급으로 노동조합 활동을 할 수 있도록 근로시간을 면제받은 자를 의미한다.

(2) 면제 시간의 한도

- 노동조합 활동을 위한 근로시간면제 한도는 근로시간면제심의위원회가 정하는 기준에 따라 단체협약으로 정해야 하며, 그 한도를 초과할 수 없다.

4. 근로시간면제심의위원회[노조법 제24조의2 제1항 내지 제3항·제4항]

(1) 설치 및 구성

- 경제사회노동위원회에 근로시간면제심의위원회를 둔다. 이는 근로자를 대표하는 위원, 사용자를 대표하는 위원, 공익을 대표하는 위원으로 구성된다.

(2) 주요 기능

- 위원회는 근로시간면제 한도에 대한 기준을 심의·의결하며, 고용노동부장관은 이를 고시해야 한다.

5. 근로시간면제심의위원회에 대한 종래의 논의

- 과거 근로시간면제제도 도입 초기에는 근로시간면제심의위원회가 법률로 면제 한도 기준을 설정하는 것이 헌법상 단체교섭권을 침해하는지에 대한 논의가 있었다. 그러나 판례는 노조법 제24조의2가 노동조합의 자주성 확보와 기업의 경쟁력 유지를 위한 합리적 제한으로 보아 합헌이라고 판단하였다.

V. 결론

- 노동조합의 의결기관(총회, 대의원회)과 집행기관(임원)은 조직의 민주적 운영과 결정 사항의 집행을 담당하는 핵심 기구이다. 특히, 노조전임자에게 임금 지급을 금지하고 근로시간면제제도를 도입한 것은 노동조합의 자주성과 사업주의 부당 개입 금지라는 상반된 가치를 조화시키기 위한 법적 장치로서 기능한다.